

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת רון כץ
ינון אזולאי

5732/25/פ

הצעת חוק איסור התקשרות בהסדר לקביעת מחיר אחיד למזון במשלוח ובהזמנה בבית האוכל, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית אוכל" – בית עסק שבו מכינים ומגישים מזון המיועד לאכילה דרך כלל במקום העסק או למשלוח לצרכן, ובסמוך למועד הכנתו, ובכלל זה בית קפה, מסעדה, מזנון ועסק של מזון מהיר;

"הסדר" ו"הממונה" – כהגדרתם בחוק התחרות;

"חוק התחרות" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988¹;

"ספק שירותי שילוח ומכירה" – עוסק המספק שירותי הזמנה מרחוק של מזון מבית אוכל באמצעים מקוונים ושילוחו לצרכן.

איסור על חובת

2.

ספק שירותי שילוח ומכירה לא יתקשר עם בית אוכל בהסדר הקובע מחיר אחיד למזון שמוכר בית האוכל באמצעות הספק האמור ולמזון שנמכר בבית האוכל עצמו.

אכיפה

3.

(א) התקשר ספק שירותי שילוח ומכירה בהסדר כאמור בסעיף 2, יהיה רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שלא יעלה על 1,155,570 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד 8% ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום הכספי לא יעלה על 46,222,830 שקלים חדשים.

(ב) על הטלת עיצום כספי לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 50 עד 50טז לחוק התחרות, בשינויים המחויבים.

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

4. החוק מחייב הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד.
5. שמירת דינים הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות לפי חוק התחרות, ולא לגרוע מהן.
6. ביצוע ותקנות שר הכלכלה והתעשייה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית בשימוש בשירותי משלוחי מזון, המאפשרים לצרכנים להזמין ארוחות ממסעדות באמצעות ספקים המפעילים פלטפורמות מקוונות. פלטפורמות אלו מתווכות בין הצרכן למסעדה ומספקות שירותי הזמנה ומשלוח. חלק מהספקים האמורים מחייבים את המסעדות לקבוע מחירים זהים למזון שנמכר על ידם, הן להזמנות במשלוח והן לישיבה במסעדה. דרישה זו אינה מתחשבת בעלויות הנוספות הכרוכות במשלוח, כגון עמלות המשלוח לספקים אלו ועלויות לוגיסטיות, ומגבילה את יכולת המסעדות לתמחר את מוצריהן בהתאם לעלויות השונות.

מטרת החוק המוצע היא לאפשר למסעדות לקבוע מחירים שונים להזמנות במשלוח ולישיבה במסעדה, בהתאם לעלויות הכרוכות בכל ערוץ מכירה, ובכך לשמור על רווחיותן ולהציע לצרכנים מחירים הוגנים. מוצע לקבוע שהספקים המפעילים את הפלטפורמות לא יורשו לחייב מסעדות לקבוע מחירים זהים להזמנות במשלוח ולישיבה במסעדה ובכך יינתן חופש למסעדות לתמחר את מוצריהן בהתאם לעלויות השונות. הממונה על התחרות יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בסכום שלא יעלה על 1,155,570 שקלים חדשים על ספק שהפר איסור זה. הממונה יהיה רשאי להטיל על ספק שמחזור מכירותיו השנתי עולה על 10 מיליון שקלים חדשים עיצום כספי בשיעור של עד 8% ממחזור מכירותיו, עד לסכום של 46,222,830 שקלים חדשים.

החוק המוצע נועד לתקן את חוסר האיזון הקיים בין הפלטפורמות למסעדות, להגן על זכויות המסעדות והצרכנים ולהבטיח תחרות הוגנת בשוק המשלוחים. הצעת חוק זו תאפשר למסעדות גמישות בתמחור מוצריהן, תשפר את ניהול קשרי הלקוחות ותחזק את התחרות בשוק המשלוחים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)